

0003694-70.2006.8.26.0582
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto (art. 155)
Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges
Comarca: São Miguel Arcanjo
Foro: Foro de São Miguel Arcanjo
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Anderson Alves Pedroso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

Anderson Alves Pedroso, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 16 de abril de 2002, durante a tarde, no Sítio São Paulo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Miguel Arcanjo
Vara Única
Rua Bento França, 332, ., Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3415-5555, São Miguel Arcanjo-SP - E-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Físico nº:
0003694-70.2006.8.26.0582
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Anderson Alves Pedroso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

Anderson Alves Pedroso, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 16 de abril de 2002, durante a tarde, no Sítio São Paulo, Bairro Rincão, neste município e comarca de São Miguel Arcanjo, o réu, juntamente com Sidney Silva Muniz, previamente ajustado e com identidade de propósitos com o adolescente Sérgio Dias de Moraes, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, um botijão de gás, um rádio

da marca motorádio, uma calculadora e R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, de propriedade da vítima Juventino Domingues.

Recebida a denúncia (fl. 39), o presente feito foi desmembrado do principal, que continuou em relação ao réu Sidney (fl. 49).

O réu ofereceu resposta à acusação à folha 211.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a absolvição do acusado neste feito. A Defesa se manifestou no mesmo sentido.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é improcedente.

Foram juntadas a estes autos as provas produzidas em audiência com relação ao réu, constando as declarações da vítima de que não viu as pessoas que furtaram sua casa, pois não estava presente no local quando os fatos ocorreram.

Além disso, a testemunha Sérgio Dias de Moraes afirmou, durante a instrução, que não tem mais lembranças do fato.

Como bem elencado pelo representante ministerial, o Código de Processo Penal determina que o magistrado não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Dessa forma, não existem indícios suficientes da autoria de Anderson.

Cabe ressaltar que cumpre ao Poder Judiciário estabelecer parâmetros seguros para que as condenações criminais estejam sempre embasadas em provas suficientes e hábeis a formar um convencimento indene de dúvidas, assim torna medida de justiça a invocação do princípio constitucional in dubio pro reo e a absolvição do acusado, visto às dúvidas que pairam.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão penal para ABSOLVER Anderson Alves Pedroso, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB/DPESP ao procurador nomeado (fl. 205).

Ante a absolvição, custas não são devidas.

Oportunamente, após o trânsito, providenciem-se as anotações e comunicações devidas, arquivando-se o feito com as cautelas legais.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 06 de dezembro de 2022.

Matheus Oliveira Nery Borges

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA